

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DSP/GOV/MPY/KJC

APRUEBA METODOLOGIA PARA APLICACION DE MULTA
COMPRA AGIL.

DECRETO ALCALDICIO N° 1671
Santa Bárbara, 27 de Julio de 2023

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

El Decreto Alcaldicio N° 4862 de fecha 20 de diciembre de 2016 que aprueba Automatización Sistema de Decretos Registro Único.

Las disposiciones contenidas en la Ley 19.886, de bases sobre contratos Administrativos Suministros y su reglamento.

Decreto Alcaldicio N°13 de fecha 23 de noviembre del año 2005, que Aprueba Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Santa Bárbara y sus modificaciones posteriores por Decreto Alcaldicio N°73 del 28 de diciembre de 2009.

CONSIDERANDO :

La necesidad de aplicación de multas por incumplimiento en la entrega de compras efectuadas por la modalidad Compra Ágil: se aplicará multa por atraso en la entrega de productos y servicios, de acuerdo al plazo establecido por la Municipalidad o al ofertado por el proveedor, y contado desde el envío de la orden de compra al proveedor, por cada día corrido de atraso (incluidos festivos).

La multa será del **3 por mil** del total de la compra (Iva incluido) y se aplicará directamente como descuento en el pago de la o las facturas correspondientes, sin más notificación que el presente Decreto, el que será parte de las **bases de Compra Ágil**. Esta multa tendrá un tope del 20% del total de la compra.

Si el proveedor considera que la multa esta mal aplicada, podrá realizar sus descargos y pedir la reconsideración.

En todo caso solo se aceptarán solicitudes por razones de fuerza mayor debidamente fundamentadas, y que no sean atribuibles al proveedor.

DECRETO :

- 1.- APRUEBESE, Metodología para Aplicación de Multas Compra Ágil, de acuerdo a lo indicado en el Considerando.
- 2.- APLIQUESE, A partir del 01 de agosto de 2023 a la modalidad de Compra Ágil.
- 3.- COMUNIQUESE, Aprobación para Aplicación de Multas modalidad Compra Ágil.
- 4.- PUBLIQUESE, Esta resolución en el Portal Mercado Público.

ANOTARSE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

GERARDO ORELLANA VILLAGRÁN
SECRETARIO(S)

DANIEL SALAMANCA PÉREZ
ALCALDE